



توصيف المقرر الدراسي (بكالوريوس)

اسم المقرر:	قانون الشركات والحوكمة
رمز المقرر:	2003380-3
البرنامج:	البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي:	قسم الأنظمة
الكلية:	كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة:	جامعة الطائف
نسخة التوصيف:	الأولى
تاريخ آخر مراجعة:	1446/9/4هـ



جدول المحتويات

- أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي: 3
- ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها: 4
- ج. موضوعات المقرر 6
- د. أنشطة تقييم الطلبة 7
- هـ. مصادر التعلم والمرافق: 7
- و. تقويم جودة المقرر: 7
- ز. اعتماد التوصيف: 8



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

1. التعريف بالمقرر الدراسي

1. الساعات المعتمدة: (ثلاث ساعات)

2. نوع المقرر

أ-	☐ متطلب جامعة	☐ متطلب كلية	☒ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب-	☒ إجباري	☐ اختياري			

3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الثالثة/ الخامس)

4. الوصف العام للمقرر

يعتبر موضوع الشركات التجارية من بين أهم موضوعات القانون التجاري، وقد نظمته المنظم السعودي بقانون خاص وهو نظام الشركات التجاري الصادر بالمرسوم الملكي (م/123) وتاريخ 1443/12/1 هـ ، ويُعنى هذا المقرر بشرح أحكام الشركات التجارية على ضوء القانون المذكور والتشريعات ذات الصلة، ويتناول هذا المقرر بصفة إجمالية دراسة الموضوعات التالية: التعريف بعقد الشركة وبيان أنواعها (المدنية والتجارية)، وبيان أهمية الشركات التجارية، والتطور التاريخي لها، وموقف الفقه الاسلامي منها، وبيان التنظيم القانوني للشركات في النظام والفقه الاسلامي، وتحديد الطبيعة القانونية للشركة، وبيان أنواع الشركات من حيث طبيعة عملها ، وبيان أشكال الشركات التجارية في النظام السعودي، ثم دراسة الشركات التجارية منذ نشأتها وحتى تصفيتها وانقضائها.

5- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

القانون التجاري

6- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

7. الهدف الرئيس للمقرر

يهدف هذا المقرر بصفة خاصة الى تزويد الطلبة بما يلي:

- تعريف الشركات التجارية وأهميتها، والتطور التاريخي لها، وموقف الفقه الاسلامي منها.
- بيان التنظيم القانوني للشركات في النظام والفقه الاسلامي، وتحديد الطبيعة القانونية للشركة،
- بيان أنواع الشركات من حيث طبيعة عملها ، وبيان أشكال الشركات التجارية في النظام السعودي.
- دراسة الشركات التجارية (شركات الأشخاص -شركات الأموال) منذ نشأتها وحتى تصفيتها وانقضائها.

2. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم التقليدي	(15 × 3) = 45 ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
3	التعليم المدمج • التعليم التقليدي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

3. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	45	%100
2	معمل أو إستوديو		
3	ميداني		
4	دروس إضافية		
5	أخرى		
	الإجمالي	45	%100

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يعرف الطالب المفاهيم القانونية الواردة في هذا المقرر كعقد الشركة والشركات غير الربحية العامة والخاصة والشركات المهنية والأجنبية، وشرط الأسد، والتصفية، والمصفي، ومراجع الحسابات، والشركة الفعلية والشركات التجارية والمدنية وشركة الشخص الواحد والأسهم والسندات والصكوك.	1ع	محاضرات نظرية، الأسئلة الفردية، المناقشات الجماعية	الاختبارات القصيرة، الأسئلة الشفهية، الاختبارات الكتابية (الفصلية والنهائية)
1.2	أن يشرح الطالب الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات التجارية والمدنية من حيث طبيعتهما القانونية وأشكالهما وفق القانون	2ع	المحاضرات	الاختبارات القصيرة، الأسئلة الشفهية، الاختبارات الكتابية (الفصلية والنهائية)

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	التجاري السعودي.			
1.3	يستنبط آليات وطرق الحصول على المعلومات النظرية والعملية بما يساعد على تزويد الدارسين بالمعارف، والعلوم القانونية، والشرعية المتخصصة، والمختلفة في مجال نظام الشركات السعودي.	ع3	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية.	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات.
2.0	المهارات			
2.1	أن يُفسر الطالب النصوص القانونية تفسيراً سليماً ويستنبط ما يتفق على منازعات الشركات التجارية.	م1	- المحاضرات - الحوار والمناقشة العصف الذهني التدريب العملي	- الاختبارات النظرية - المناقشات - الواجبات - عقد جلسات الحوار والمناقشة والقيام بأتملة عملية تحاكي الواقع وتشجيع الطالب على حلها
2.2	أن يُقارن الطالب بين الشركات التجارية والمدنية في القانون التجاري السعودي والأنظمة القانونية المختلفة.	م2	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
2.3	أن يُحلل الطالب الأسس القانونية التي يقوم عليها نظام الشركات السعودي من خلال اقتراح الحلول المناسبة للقضايا الشائكة.	م3	- مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	يعمل الطالب على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.	ق1	المناقشات والحوار- التعاون -التعلم الذاتي- الواجبات الفردية والجماعية-الأبحاث القصيرة	الاختبارات-تقييم المناقشات-تقييم الواجبات -المقابلة- استطلاع الرأي

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
3.2	التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.	ق2	العمل التعاوني-الواجبات الجماعية.	عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للقيم المستهدفة من المقرر

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	تعريف الشركة، وبيان أهميتها، والتطور التاريخي لها.	3
2	التنظيم القانوني للشركات في النظام والفقه الاسلامي، وتحديد الطبيعة القانونية للشركة.	3
3	الأركان العامة والخاصة لعقد الشركة.	3
4	الركن الشكلي لعقد الشركة، والشهر، والجزاء القانوني المترتب على مخالفة ذلك. بطلان الشركة وآثاره.	3
5	الشخصية المعنوية للشركة، (بدايتها، نهايتها، الآثار القانونية لاكتساب الشركة الشخصية القانونية، تحول الشركة واندماجها وتقسيمها).	3
6	إدارة الشركة وماليتها وبيان الجرائم والمخالفات وبيان العقوبات بشأنها.	3
7	التقويم الأول: انقضاء الشركة: الأسباب العامة لانقضاء عقد الشركة.	1 2
8	آثار انقضاء الشركة (تصفية الشركة، عدم سماع دعاوى الناشئة عن الشركة).	3
9	المقصود بشركات الأشخاص: (شركة التضامن: تعريفها، خصائصها، تكوينها، ادارتها، توزيع الأرباح والخسائر، انقضاءها).	3
10	شركة التوصية البسيطة: (تعريفها، خصائصها، تكوينها وادارتها وتوزيع الأرباح والخسائر، وانقضاءها).	3
11	المقصود بشركات الأموال: (شركة المساهمة: تعريفها، خصائصها، كيفية تأسيسها، الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة (الأسهم، أدوات الدين والصكوك التمويلية وكيفية اصدارها وتحويلها لأسهم).	3
12	ادارة شركة المساهمة والرقابة عليها، مالية الشركة المساهمة وتعديل رأس مالها.	3
13	شركة المساهمة المبسطة: (تعريفها، خصائصها، كيفية تأسيسها، وادارتها).	3
14	الشركة ذات المسؤولية المحدودة (تعريفها، خصائصها، كيفية تأسيسها، النظام القانوني لحصص الشركاء، ادارتها، مالية الشركة وتعديل رأس مالها، وانقضاءها)	3
15	شركة الشخص الواحد (تعريفها، أركان انعقادها، خصائصها، الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد).	3
16	التقويم الثاني.	
المجموع		45

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	الكاشف في شرح نظام الشركات السعودي، د. مشعل السمحان
المراجع المساندة	-
المصادر الإلكترونية	-موقع وزارة التجارة والاستثمار https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx
أخرى	-نظام الشركات التجاري الصادر بالمرسوم الملكي (م/123) وتاريخ 1443/12/1 هـ -نظام المحاكم التجارية 1441 هـ

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	قاعات دراسية متناسبة مع ما تتطلبه المادة الدراسية
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	أجهزة ذكية داخل القاعات بما فيها جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت وجهاز عرض شاشة
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	قاعات مجهزة بالوسائل التعليمية الحديثة متصلة بشبكة إنترنت.

و. تقويم جودة المقرر:

مجال التقييم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب-عضو هيئة التدريس	استمارة التقييم المتاحة في نهاية كل فصل دراسي (مباشر)
فاعلية طرق تقييم الطلاب	أعضاء هيئة التدريس-رئيس القسم	النتائج -الأنشطة-الاداء العام للمقرر- ورشة تقرير المقررات (غير مباشر)

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقييم
مصادر التعلم	الطلاب-عضو هيئة التدريس المراجع النظير	مراجعة النظير للتدريس -للمقرر الدراسي -تقييم الطالب مباشر
تحصيل مخرجات التعلم	عضو هيئة التدريس -إدارة الجودة والتطوير- قيادات البرنامج	غير مباشر
الكتاب المقرر	لجنة الخطط والمناهج بالقسم	مباشر
الكتاب المقرر	الطالب	غير مباشرة (استبيان)

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	23
تاريخ الجلسة	1446/9/4

